Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 22ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0001522-39.2023.8.17.4001

AUTOR: MARIA APARECIDA CORDEIRO MOTA
CURADOR: ANDRE DA ROCHA MOTA

RÉU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por MARIA APARECIDA CORDEIRO MOTA, neste ato representada por seu curador ANDRÉ DA ROCHA MOTA, em face do GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em que se pleiteia liminarmente, compelir o plano de saúde para determinar que o Réu providencie e custeie os gastos necessários ao internamento domiciliar da Autora, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão.

Em sua peça exordial, a suplicante afirma que possui 74 (setenta e quatro) anos, sendo beneficiária do plano de saúde e em dia com as mensalidades, e que foi diagnosticada com a Doença de Alzheimer. Afirma que no último ano teve uma piora significativa, sendo submetida a alguns internamentos, sendo o último no Hospital De Ávila, atestando uma infecção no trato respiratório a broncoaspiração, evoluindo com desfagia severa. Alega que, ao receber alta, o plano negou a internação em home care, deferindo o direito ao PGC (Programa de Gerenciamento de Riscos). No entanto, alega que a qualidade do programa não é de boa qualidade, em que os profissionais demoram para visitar a paciente e houve demora na troca da sua sonda, razão pela qual a médica, Dra. Maria Izabel Gadelha, que a acompanha prescreveu a internação domiciliar, por home care, no regime de 24 horas (ID. 129992677).

Contudo, afirma que diante da SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, de lavra da Dra. Maria Izabel Gadelha, o Representante da Autora enviou solicitação registrada sob protocolo GEAP de número 32308020230330229414 46, pleiteando o programa de Internação Domiciliar, obtendo uma CONTUNDENTE NEGATIVA como resposta, em anexo, alegando o Réu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não prevê cobertura para quaisquer procedimentos executados em domicílio.

A exordial veio instruída com documentos, comprovante de pagamento do plano de saúde e laudos médicos.

Distribuída no regime de plantão judiciário, a juíza plantonista requereu a ouvida do Ministério Público em razão de se tratar de pessoa interditada.

O Ministério Público exarou parecer favorável ao pedido formulado pela parte autora (ID. 1300008781).

No ID. 130065684, consta decisão deferindo a antecipação de tutela nos termos pleiteados.

A demandada apresentou defesa no ID. 1315650000, pugnando pela improcedência do pleito autoral, sob o argumento de que a cobertura contratual não abrange o atendimento domiciliar requerido, invocando Resolução da ANS que expressamente dispensa a obrigatoriedade de cobertura, e que o autor conhecia tal restrição. Afirma, assim, que não pode ser compelida a custear a modalidade de tratamento requerida pelo promovente, ante a ausência de previsão legal e contratual. Por fim, alegou que possui natureza jurídica de entidade sem fins lucrativos, motivo pelo qual não se aplicaria o CDC.

Réplica apresentada (ID. 136691753).

Instadas a indicarem as provas que desejavam produzir, a parte demandada requereu a produção de prova pericial, em vista de ter uma opinião técnica imparcial.

Relatados.

Passo a decidir.

Verifica-se, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015.

De proêmio, convém ressaltar que o CPC/2015 adota o sistema do convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual cabe ao julgador decidir pela necessidade ou não de se realizar determinada prova para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, pode o juízo indeferir as diligências que entender inúteis, se considerar que os elementos constantes nos autos já são suficientes para embasar a sua persuasão. Neste sentido, seguem recentes julgados das turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. J**ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ**. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. **A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, os quais preceituam que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.***
>
> *4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial diante da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. O julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel.Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) pela Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 6. É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.7. A Autarquia*

Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de ***9/12/2022****.)*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, V, DO NCPC. INEXISTÊNCIA. ***PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.*** *NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.* ***Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.*** *3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.567.720/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de* ***24/11/2020****.)*

Pois bem, tem-se que:

"A prova pericial é admissível quando se necessite demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial que não seja próprio ao "juiz médio", ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura

média" (MARINONI, Luiz Guilherme. 2017)[1] *(https://d.docs.live.net/3b883a8ae3e77e50/%C3%81rea%20de%20Trabalh 53.2020_SENTEN%C3%87A%20PLANO%20DE%20SA%C3%9ADE%20- %20NEGATIVA%20DE%20COBERTURA%20- %20HOME%20CARE.doc#_ftn1)***[1]***.*

No caso vertente a seguradora pugna pela realização de **perícia médica judicial,** uma vez que o demandado defende que a parte autora não preenche os critérios técnicos para que o Home Care, requerendo uma opinião técnica imparcial.

Na verdade, reputo que a perícia médico no caso em epígrafe é desnecessária, na medida em que o processo já contém pareceres técnicos suficientes para o julgamento, conforme o relatório médico acostado no ID 129992679, segundo a jurisprudência aplicável, cabe ao profissional assistente escolher a metodologia mais adequada.

No ponto cabe reter que "*deve prevalecer o entendimento do médico-assistente do ora agravado, pois somente ele tem capacidade de estabelecer a terapia adequada para o tratamento da deformidade*". (**TJPE** – AI: 0011547-86.2022.8.17.9000, Relator FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em **13/04/2023**, DJe).

No mesmo diapasão, segue entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/**TJRJ**, no bojo **da Súmula 211**: "*Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização*", reiterado em recente julgado:

> DIREITO CIVIL. **AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE** SAÚDE GEAP. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA RÉ, BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM COMENTO CONFIRMADA POR PROVA DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO. Na espécie, a necessidade de prestação dos serviços de saúde foi confirmada por prova documental não infirmada pela parte ré, dando conta de que o atendimento poderia ocorrer na residência do beneficiário em caso de internação domiciliar. **Com efeito, havendo divergência de opiniões entre a operadora de plano de saúde contratada e o profissional responsável pelo atendimento médico do beneficiário, quanto à assistência a ser prestada em**

home care, a escolha cabe ao segundo. Incontroversa a recusa da prestação do atendimento pela empresa ré. Entendimento desta Corte de Justiça acerca dos temas. Desprovimento. Majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal" (**TJRJ** – APL: 00942309420218190001 202200189554, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: **20/04/2023**, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim, diante do panorama descortinado, **reputo que não se afigura necessária a realização da perícia requerida**, competindo a este respeito consignar os seguintes precedentes jurisprudenciais:

> **APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE.** TRATAMENTO DE HOME CARE. **NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO E LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO.** VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA. LEI 14.454/22. CRITÉRIOS. HOME CARE. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. **Se o magistrado entender que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas**. 2. **Na hipótese, a demonstração da necessidade do atendimento da autora/apelada, por meio do sistema conhecido como home care é verificada pelos relatórios médicos constantes dos autos** que destacam ser o apelado portador de Alzheimer avançado, a necessidade de acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, bem como a necessidade de tratamento domiciliar.(…) (**TJ-DF** 07210484920218070007 1691014, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: **03/05/2023**)

Apelação cível. Plano de saúde. Lombalgia. Cobertura para cirurgias. Dano moral. Sentença de procedência. 1.Preliminar. **Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária. Processo já contém pareceres técnicos suficientes para julgamento**. 2.Relação de consumo. Situação de emergência caracterizada. Inteligência do art. 35-C, da Lei 9656/98. Divergências médicas. **Prerrogativa do médico assistente, quanto à direção do tratamento. Pedido médico é bem fundamentado, com detalhamento do quadro do autor e justificativa para adoção do tratamento cirúrgico, neste momento. Já os profissionais contratados pela ré emitiram conclusão singela, sem contato direto com o paciente.** 3.Caracterização de dano moral. Ilícito que consistiu na indevida recusa. Abusividade da negativa já reconhecida. Negativa agravou a situação de aflição psicológica e de angústia. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Apelação da ré não provida. Provida apelação do autor. (**TJ-SP** – AC: 10023608320198260337 SP 1002360-83.2019.8.26.0337, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 15/09/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de **Publicação: 15/09/2020**).

Nesse ser assim, **indefiro a produção da perícia pericial** pretendida pela operadora, autorizando, por conseguinte o julgamento da lide no presente momento, sem necessidade de dilação probatória.

Dito isto, **passo à análise do mérito**.

De saída, anoto que assiste razão à parte Ré quando defende a inaplicabilidade da Lei Consumerista.

Importa pontuar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que a parte autora é beneficiária de plano de saúde da **GEAP**, entidade de autogestão, conforme se extrai dos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de auto-gestão".

Não obstante, afastada a incidência da legislação consumerista, a própria Corte assentou, nos termos do Código Civil, em especial no artigo 423 cuja redação foi alterada recentemente pela Medida Provisória n.º 881/2019, sem, contudo, mudança de sentido que se deve adotar a interpretação mais favorável ao aderente

quando se analisem cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos de adesão firmado com entidades de autogestão (AgInt no REsp n.º1.770.658/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 15/4/2019).

É incontroverso que a autora necessitava, à época, ser submetida ao atendimento reclamado, conforme o relatório médico acostado no ID 129992679. Nenhuma divergência, também, no tocante à existência da negativa de autorização para o HOME CARE, efetiva e justificadamente, recomendada por profissional médico credenciado.

Assim, o ponto controvertido a ser objeto de enfrentamento, na hipótese em tela, reside tão somente na legalidade ou não da negativa de autorização patrocinada pela seguradora.

Entendo que é do direito da requerida estabelecer cláusulas restringindo a cobertura securitária.

Entretanto, o argumento exposto para negar a cobertura dos atendimento em questão (ausência de previsão no rol da ANS) não pode ser tido como apto para tanto.

O fato de não estar expressamente previsto no contrato não quer dizer que não possa ser feito às custas da seguradora.

Em verdade, já são discutíveis as cláusulas restritivas constantes de contratos de adesão, quando colocam em situação de risco o beneficiário do plano de saúde. Nem se diga quando a restrição não encontra qualquer respaldo expresso no contrato.

Ainda que inaplicável o Código de defesa do consumidor, não se afasta dos planos de autogestão a incidência dos ditames previstos na Lei nº 9.656/98, sendo indubitável a obrigatoriedade de custeio para tratamento indicado à doença com cobertura contratual.

Noto que houve expressa indicação do médico que assiste a autora.

Entendimento contrário implicaria negar a própria finalidade do contrato que é assegurar a vida e a saúde do paciente.

Acrescento, por oportuno, que o recente julgado do STJ que trata da matéria nos autos dos EREsp 188629 e ERESsp 1889704 não há entendimento vinculante do e. STJ a respeito da alegada taxatividade do rol da ANS.

Ademais disso, o próprio julgado admitiu algumas exceções.

Ora, consta dos autos que o promovente, pessoa idosa e que apresenta um frágil estado de saúde, foi diagnosticada **com a Doença de Alzheimer e que no último ano teve uma piora significativa**, sendo indicado o internamento domiciliar Home Care.

A documentação acostada pela parte autora é satisfatória no sentido de demonstrar o acompanhamento médico das doenças e sua evolução. Nesse aspecto, salta aos olhos que a necessidade do tratamento foi indicada com detalhes pela profissional de saúde, através dos relatórios acostados.

Logo, constatando que a demandada questiona a pertinência da cobertura correlata, reputo suficiente o conjunto probatório reunido para o efeito da conclusão da imprescindibilidade do serviço HOME CARE, até porque não compete ao plano de saúde definir o tratamento adequado ao enfermo, mas sim ao profissional médico, sobremaneira quando integrante da rede referenciada disponibilizada pela própria Seguradora contratada e ora promovida.

A negativa de cobertura ao tratamento comprovadamente recomendado é inadmissível e a imposição de qualquer obstáculo à sua concretização viola a função social do contrato, colocando o consumidor em extrema desvantagem perante o fornecedor de serviços. Demais disso, não se mostra razoável que resoluções elaboradas pela Agência Nacional de Saúde se sobreponham a importantes e inafastáveis direitos constitucionais fundamentais, a exemplo do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse aspecto, não compete ao plano diferenciar quais as mais apropriadas modalidades ou locais de tratamento, tendo em vista que ambos são objeto de análise técnica exclusiva do médico. Assim, considerando, neste caso, a manifestação de profissional da área médica no sentido da imprescindibilidade do serviço HOME CARE, tenho por injustificável a insistência do plano de saúde em negá-lo.

Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o HOME CARE é um desdobramento do atendimento hospitalar e que, quando justificada a sua imperiosidade, não poder ser obstado pela seguradora.

Nesse sentido:

> RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO

MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/106
47-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990) do CDC (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/9
de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90).

Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2; Relator: Min. Paulo

de Tarso Sanseverino; órgão Julgador: 3ª Turma; Publicação: Dje 15/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - "HOME CARE" - ILEGALIDADE NA NEGATIVA DA COBERTURA PELA SEGURADORA - CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO - ABUSIVIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 17 DO TJPE - DANO MORAL CONFIGURADO - A NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA ABUSIVA DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PODE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$(QUINZE MIL REAIS) - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - APELAÇÃO

QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. (TJ-PE - Apelação : APL 12285602009817081 0 PE 0012285-60.2009.8.17.0810; Órgão julgador: 6ª Câmara Cível; Relator: Eduardo Augusto Paura Peres; Julgamento: 17/05/2012; Publicação: 99/2012).

É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar (home care). Súmula 007 do TJPE.

Convenci-me do acerto desse ensinamento, de sorte que não é outro o posicionamento adotado por esta julgadora.

DO DANO MORAL

Por outro lado, em relação à negativa de cobertura contratual por operador privado de saúde é fato que, por si só, evidenciado está o dano moral, em decorrência dos graves transtornos daí decorrentes (STJ, REsp 1.304.110/RJ), à proporção que estamos aqui a falar em serviço de índole essencial, tratando-se de prejuízo extrapatrimonial *in re ipsa*.

Enfim, com a negativa de atendimento, viu-se o demandante privado de gozar da justa expectativa que possuía no concernente aos serviços contratados, o que induz à configuração do dano imaterial invocado, hábil a ensejar compensação pecuniária. O Superior Tribunal de Justiça já tem o posicionamento consolidado, no sentido de se afigurar cabível a caracterização de um prejuízo extrapatrimonial quando da constatação da ocorrência da negativa injusta da prestação do serviço pelo plano de saúde, veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. PRÓTESE NECESSÁRIA À CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DE "STENTS" DA COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. **Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.** A quantia de R$5.000,00, considerando os contornos específicos do litígio, em que se discute a ilegalidade da recusa de cobrir o valor de "stents" utilizados em angioplastia, não compensam de forma adequada os danos morais. Condenação majorada.Recurso especial não conhecido e recurso especial adesivo conhecido e provido. (STJ – REsp 986947/RN, 3ª Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 11/03/2008, publicado em 26/03/2008)

Por outro lado, o sistema legal pátrio não possui cláusulas legais expressas, hábeis a cumprir esta árdua tarefa atribuída aos magistrados. Assim, os operadores do direito necessitam lançar mão da regra geral do arbitramento.

Coube à doutrina e à jurisprudência a complexa e multifacetária tarefa de prudentemente arbitrar o dano moral, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (vide REsp nº 108155/RJ, Rel. Min Waldemar Zveiter, j. em 04.12.97, publicado no DJU de 30.3.98, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça).

Destarte, utilizando-se dos postulados acima mencionados, ponderando o caso concreto, deve o magistrado arbitrar os valores a título de dano moral, sem que, com isso, traga algum enriquecimento sem causa por uma das partes, devendo ser fixado o *quantum* seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando, ao mesmo tempo, um caráter reparatório e pedagógico, a fim de punir a demandada pela falta de diligência, evitando que tais situações ocorram novamente.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável, considerando a gravidade das consequências possíveis da recusa da ré, capazes de implicar, inclusive, o comprometimento do bem da vida.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para:

(a) **CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, CONDENANDO A DEMANDADA A AUTORIZAR E CUSTEAR O SERVIÇO HOME CARE,** nos exatos termos das indicações médicas**, até o restabelecimento de saúde da autora**, assim entendido durante o tempo necessário ao tratamento;

(b) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), corrigido desde a data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, ESTES CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, CONSOANTE PRECEITUA O ART. 405, DO CCB E O ENTENDIMENTO PACIFICADO JURISPRUDENCIALMENTE.

(c) Condenar, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono da demandante, fixando estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado pela tabela da ENCOGE, desde a publicação da presente decisão.

De logo, determino que havendo **apelação**, **a parte contrária deverá ser intimada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.**

Decorrido o prazo do parágrafo anterior, com ou sem contrarrazões, **proceda-se a IMEDIATA remessa dos autos ao TJPE**.

Transitado em julgado e cumpridas as citadas determinações, **ARQUIVEM-SE os autos com as devidas cautelas legais.**

Intime-se.

Recife, data da assinatura digital.

Adriano Mariano de Oliveira

Juiz de Direito em Exercício Cumulativo

jbsp

(https://d.docs.live.net/3b883a8ae3e77e50/%C3%81rea%20de%20Trabalho/HOMEOFICIE/SENTEN%C3%87AS/736
53.2020_SENTEN%C3%87A%20PLANO%20DE%20SA%C3%9ADE%20-
%20NEGATIVA%20DE%20COBERTURA%20-%20HOME%20CARE.doc#_ftnref1)

Assinado eletronicamente por: **ADRIANO MARIANO DE OLIVEIRA**
17/08/2023 09:10:57
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **141214748**

23081709105715900000137923124

IMPRIMIR GERAR PDF